

令和8年度

宅地建物取引士講座

応用答練

民法等 問題

次の注意事項をよく読んでから、始めてください。試験時間は、80分です。

(注意事項)

1 問題

問題は、1 ページから15ページまでの30問です。

試験開始の合図と同時に、ページ数を確認してください。

乱丁や落丁があった場合は、直ちに試験監督員に申し出てください。

2 解答

解答は、解答用紙の「記入上の注意」に従って記入してください。

正解は、各問題とも一つだけです。

二つ以上の解答をしたもの及び判読が困難なものは、正解としません。

3 適用法令

問題の中の法令に関する部分は、令和8年4月1日現在施行されている規定に基づいて出題されています。

4 成績表（マークシート添削対象の方）

マークシートの問1から問30までに解答をマークしてください。

「BかHBの鉛筆又はシャープペンシル」以外の筆記用具でマークされたマークシートは採点されません。受講ガイドP 9～11もご参照ください。

TAC

【問 1】 Aが、その所有する甲土地をBに売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、錯誤については、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤であるものとする。

- 1 Bが甲土地をCに売却した後、AがBの強迫を理由にA B間の売買契約を取り消した場合、Aは、Bの強迫についてCが善意無過失であるときは、Cに対して甲土地の所有権を主張することができない。
- 2 Bが甲土地をDに売却した後、AがBの詐欺を理由にA B間の売買契約を取り消した場合、Aは、Bの詐欺についてDが善意無過失であるときでも、Dに対して甲土地の所有権を主張することができる。
- 3 Aの売却の意思表示が錯誤によるものであった場合、Bが善意無過失のEに甲土地を売却した後、Aが錯誤を理由にA B間の売買契約を取り消したときは、Aは、Eに対して甲土地の所有権を主張することができる。
- 4 AのBに対する甲土地の売却の意思表示が、Aが自分の真意ではないと認識しながら行われ、Bもその意思表示がAの真意ではないことを知っていた場合、善意有過失のFがBから甲土地を買い受けたときは、Aは、Fに対して甲土地の所有権を主張することができない。

【問 2】 制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、保護者の同意に代わる裁判所の許可については、考慮しないものとする。

- 1 被保佐人が、保佐人の同意を得ずに行った自己所有の建物の売買契約は取り消すことができるが、賃貸借契約は、その契約期間にかかわらず取り消すことができない。
- 2 成年後見人が、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物を売却するには、家庭裁判所の許可が必要であるが、その居住の用に供する建物の敷地について、抵当権の設定をするには、家庭裁判所の許可は不要である。
- 3 雑貨の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ずに行った自己所有の土地の売買契約は、取り消すことができない。
- 4 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者につき、本人以外の者から補助開始の審判の請求があった場合、家庭裁判所は、本人の同意がなければ、同審判をすることができない。

〈TAC〉宅建士－応用 民・問

【問 3】 Aが、B所有の甲建物をBから買い受ける契約（代金3,000万円、手付300万円）を締結し、手付を支払ったが、残代金は1か月後所有権移転登記及び引渡しと引換えに支払う旨の約定がある場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、手付については、A B間で解約手付である旨約定している。

- 1 甲建物が、A B間の契約締結後履行期前に、Bの失火により全焼してしまった場合でも、Aは、直ちに売買契約を解除することはできない。
- 2 BからAに対する所有権移転登記がなされた後、AがAの債権者Cとの間で甲建物につき抵当権設定契約を締結し、その設定登記をしたが、その後BがAの債務不履行を理由に売買契約を解除した場合、Bは、その抵当権の消滅をCに対して主張することはできない。
- 3 Bが本件手付に基づき売買契約を解除する場合、Bは、Aに対して、単に口頭で手付の額の倍額である600万円を償還することを告げて、受領を催告すれば足りる。
- 4 甲建物が、A B間の契約締結の前日に、Bの失火により全焼してしまっていた場合、A B間の契約は無効であるから、Aは、債務不履行の規定の要件を満たしたとしても、Bに対して損害の賠償を請求することができない。

【問 4】 Aが、BからB所有の甲建物を買い受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 Aは、Bから甲建物の引渡しを受ける前に、Bに対して代金を支払わなければならない。
- 2 Aに引き渡された甲建物が、品質に関して契約の内容に適合しないものである場合、A B間の売買契約が、宅地建物取引業者Cの媒介により契約締結に至ったものであるときは、Aは、Bに対しても、Cに対しても、担保責任を追及することができる。
- 3 Aに引き渡された甲建物が、品質に関して契約の内容に適合しないものである場合、それが売買契約をした目的を達成することができないとまではいえないものであるときでも、Bは、担保責任を負うことがある。
- 4 Aに引き渡された甲建物が、品質に関して契約の内容に適合しないものである場合、AがBに対して甲建物の補修による履行の追完を請求したときは、Bは、必ずこれに応じなければならない、Aが請求した方法と異なる方法によって履行の追完をすることは認められない。

【問 5】 代理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 法定代理人は、やむを得ない事由がない場合でも、自由に復代理人を選任することができる。
- 2 委任による代理人は、やむを得ない事由がある場合のほか、本人の許諾を得たときにも、復代理人を選任することができる。
- 3 代理人は、本人が死亡した後であっても、本人の代理人として契約を締結することができる。
- 4 復代理人の代理権の範囲は、代理人の代理権の範囲を越えることはない。

【問 6】 Aは、Bの代理人として、B所有の甲土地をCに売却する契約をCと締結したが、Aには甲土地を売り渡す代理権がなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- 1 AがCとの間で当該売買契約を締結した後に、Bの死亡によりAが単独でBを相続した場合、Aは、Bの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。
- 2 AがCとの間で当該売買契約を締結した後に、Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合でも、Bは、Aの無権代理行為の追認を拒絶することができる。
- 3 当該売買契約の締結後に、BがCに対して当該売買契約を追認した場合、別段の意思表示がないときは、Cは、甲土地を取得することができる。
- 4 Aの行為が表見代理に該当する場合でも、Cは、Bに対して所有権移転登記の請求をせずに、Aに対してCの受けた損害を賠償するよう請求できる場合がある。

〈TAC〉宅建士－応用 民・問

【問 7】 所有の意思をもって、平穩かつ公然とA所有の土地をB又はCが占有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 1 Bが占有している土地が、A所有の土地の筆の一部である場合、Bは、A所有の土地の一部の所有権を時効で取得することはできない。
- 2 Bが当該土地を8年間占有した後、Bから当該土地の譲渡を受けたCが2年間占有した場合、Cは、悪意で占有を開始したときでも、Bが善意無過失で占有を開始していれば、その土地の所有権を時効で取得することができる。
- 3 土地の賃借権に基づいて当該土地を占有していたBの父が死亡した場合、賃借地であることを知らない相続人Bが、当該土地を相続により取得したと考えて利用し、その占有に所有の意思があるときでも、Bは、その土地の所有権を時効で取得することはない。
- 4 Bが、悪意で当該土地の占有を開始し、20年間その占有を続けて、当該土地の所有権を時効で取得した場合、Bがその所有権を取得した時点は、時効が完成した時である。

【問 8】 AがBに対して有する代金債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 Bが、自己所有の土地にAのBに対する代金債権を被担保債権としてAの抵当権を設定している場合、被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、設定時から5年が経過すれば、抵当権は、Bに対しては時効により消滅する。
- 2 Aが訴訟によりBに支払いを請求し、支払いを命じる確定判決を得た場合、Aの代金債権は確定し、以後当該債権が時効によって消滅することはない。
- 3 Aが訴訟によりBに支払いを請求したが、その訴えの却下の判決が確定したときは、Aの代金債権の時効は更新される。
- 4 Aの代金債権は、Aが権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。

【問 9】 Aが、Bに対して有する代金債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 1 AのCに対する譲渡前に、Bがあらかじめ当該債権のCへの譲渡について承諾していた場合、Cは、Bに対して、自分が債権者であると主張することができない。
- 2 Aに対して弁済期が到来した貸金債権を有していたBが、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに相殺の意思表示をしていなかった場合、Bは、Cからの支払請求に対して、Aに対する貸金債権による相殺を主張することはできない。
- 3 AのBに対する債権に譲渡禁止の特約はないが、Cに譲渡された時点では現に発生していない将来の取引に関する債権であった場合、AからCに対する債権譲渡は無効である。
- 4 AがBに対する債権をDに対しても譲渡し、Cに対する譲渡もDに対する譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付のある通知がBに到達した日時の先後で決まる。

【問 10】 AのBに対する1,000万円の貸金債務に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、受領権者とは、債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。

- 1 Aが、当該貸金債務につき、受領権者以外の者であって、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するCに対して弁済した場合、Cが受領権者以外の者であることを知らないことについてAに過失がないときは、Aの弁済は有効である。
- 2 Aの友人Dが、当該貸金債務について連帯保証していたためBに1,000万円を弁済した場合でも、Dは、Bの承諾がなければ、Bに代位しない。
- 3 Bが1,000万円の受領を拒絶することを明確にしている場合、Aは、Bに対して、履行期日に現実に1,000万円を提供する必要はない。
- 4 AがBに対して1,000万円の代金債権を有していた場合、Aの代金債権の消滅時効が完成した後でも、時効完成前にBの貸金債権と相殺できる状態であったときは、Aは、相殺することができる。

〈TAC〉宅建士－応用 民・問

【問 11】 AとBが、Cから、C所有の甲土地を3,000万円で購入し、Cに対する代金債務については連帯して負担する契約を締結した場合で、AとBの共有持分及び代金債務の負担部分はそれぞれ2分の1とする旨の約定があるときに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、連帯債務の効力に関する当事者間での別段の意思表示はないものとする。

- 1 AとBの負担部分はそれぞれ2分の1とする旨の約定があることから、Bは、Cから3,000万円を請求されても、1,500万円を支払えばよい。
- 2 CがAに対して期限を猶予すれば、Bの代金債務の期限も猶予される。
- 3 CがBに対して3,000万円全額を免除した場合、Aも、3,000万円全額の債務を免れる。
- 4 Cが死亡し、Aがその唯一の相続人としてその代金債権を承継すれば、Aの代金債務は消滅し、Bの代金債務も消滅する。

【問 12】 AがBに1,000万円を貸し付け、Bの委託を受けて、Cが保証人、Dが連帯保証人となった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 Cは、Aから1,000万円を請求された場合、Bが破産手続開始の決定を受けているときでも、まずBに催告すべき旨をAに請求することができる。
- 2 AB間の1,000万円の貸付契約が無効であった場合には、Cは債務を負わないが、AC間の保証契約が無効であった場合には、Bは、依然、1,000万円の債務を負う。
- 3 DがAに対して債務を承認した場合には、AのBに対する債権についても、時効は更新する。
- 4 DがAに1,000万円を弁済した場合、Dは、Bに対して、500万円についてのみ求償することができる。

【問 13】 請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- 1 仕事を完成しない間は、請負人は、いつでも注文者に対して損害を賠償して請負契約を解除することができる。
- 2 請負人は、担保責任を負わない旨の特約をした場合でも、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることはできない。
- 3 請負契約が注文者の責めに帰すべき事由によって途中で終了した場合、注文者は、請負代金の履行を拒むことはできない。
- 4 請負契約の目的物たる建物に契約の内容に適合しない重大な欠陥があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対して当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。

【問 14】 Aに雇用されているBが、勤務時間中、A所有の自動車を運転し、営業活動のため取引先に向かっている途中で、Cが運転していたC所有の乗用車と衝突し、これによって付近を歩いていたDがケガをした。なお、事故については、BとCに過失がある。この場合の不法行為責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 1 Bの過失がCの過失より軽微な場合でも、Dは、B及びCに対して同時に、Dに発生した損害の全額について賠償を請求することができる。
- 2 Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Dが幼児であるときは、被害者側に過失があっても過失相殺が考慮されないことから、Aは、Dに発生した損害の全額を賠償しなければならない。
- 3 Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、DのAに対する損害賠償請求権は、Dが損害及び加害者を知った時から1年間行使しないときは、時効により消滅する。
- 4 Bの不法行為による損害賠償の支払債務は、DからBに対して履行の請求があった時から履行遅滞となるので、Dは、その時以後の遅延損害金を請求することができる。

〈TAC〉宅建士－応用 民・問

【問 15】 物権変動に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、各選択肢は独立した問であり、各選択肢のA、B及びCは、関連していないものとする。

- 1 Aが所有者として登記されている甲土地について、Bが登記を信頼してAから買い受けた場合、甲土地の真の所有者CがA名義の登記を知らず放置していたときであっても、Bが甲土地の所有権を取得する可能性はない。
- 2 Aが、その所有する甲土地をBに売却したが、その後Cにも甲土地を売却した場合、Bは、Cが所有権移転登記を備えたときでも、Cよりも先に買い受けているので、Cに対して、登記なしに甲土地の所有権を主張することができる。
- 3 AとBが甲土地を共同相続し、持分各2分の1で共有する旨の相続登記をした後、遺産分割協議によりBが甲土地の単独所有権を取得した場合、その後にAが登記上の自己の持分をCに売却し、所有権移転登記をしても、Bは、Cに対して、登記なしに甲土地の単独所有権を主張することができる。
- 4 Aがその所有する甲土地をBに売却したが、Bはまだ所有権移転登記を備えていない場合、その後、AとCが通謀して甲土地をAからCに仮装譲渡し、Cが所有権移転登記を備えたときでも、Bは、Cに対して、登記なしに甲土地の所有権を主張することができる。

【問 16】 相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができるが、この場合においては、当該他の分割者に対して、償金を支払わなければならない。
- 2 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付（以下この問において「継続的給付」という。）を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
- 3 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担するが、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
- 4 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

【問 17】 A、B及びCが、持分を各3分の1として甲建物を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- 1 Cがその共有持分を放棄した場合、甲建物は、AとBの共有となる。
- 2 Bが、A・Cに無断で、甲建物を自己の所有としてEに売却した場合、その売買契約は、A・Cの持分については、他人の権利の売買となり、無効である。
- 3 Dが甲建物を不法に占有している場合、Aは、その不法占有によってA・B・Cに生じた損害について、持分の割合を超えてその賠償を請求することはできない。
- 4 甲建物の分割について共有者間に協議が調わず、裁判所に分割請求がなされた場合、裁判所は、Aに債務を負担させて、甲建物のB・Cの持分の全部を取得させる方法による分割を命ずることができる。

【問 18】 Aは、A所有の甲建物にBから借り入れた1,000万円の担保として抵当権を設定し、その旨の登記をした。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- 1 AがCから700万円を借り入れ、これを担保するために甲建物にCを抵当権者とする第二順位の抵当権を設定した場合、BとCが抵当権の順位を変更することに合意したときは、Aの同意なしに、甲建物の抵当権の順位を変更することができる。
- 2 抵当権設定登記後に、Aが甲建物をDに対して売却又は賃貸する場合、Bの同意が必要である。
- 3 抵当権設定登記後に、Aが甲建物をEに対して賃貸した場合、AがBに対する借入金の返済につき債務不履行となったときは、Bは、抵当権の実行を申し立てることはできるが、A・E間の建物賃貸借契約を解除することはできない。
- 4 抵当権設定登記後に、Aが甲建物をFに対して賃貸した場合、Bが物上代位を主張するためには、FからAに対して賃料が支払われる前にAの賃料請求権の差押えをすることが必要である。

〈TAC〉宅建士一応用 民・問

【問 19】 令和8年3月1日に、Aは、Bから金銭を借入れ、Bの債権を担保するためにA所有の甲土地に第一順位の抵当権を設定し、その後、さらにCからも金銭を借入れ、その担保として甲土地に第二順位の抵当権を設定した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 1 Bの抵当権設定登記後、Cの抵当権設定登記前に、Aが更地であった甲土地上に乙建物を建築した場合、Bの抵当権の効力は、当然に乙建物にも及ぶ。
- 2 Bの抵当権設定登記後、Cの抵当権設定登記前に、Aが更地であった甲土地上に乙建物を建築した場合、Cが抵当権を実行したときは、乙建物について法定地上権が成立する。
- 3 Bの抵当権設定登記前に、Aの夫Dが更地であった甲土地上に乙建物を建築し所有していた場合、Bの抵当権設定登記後、Cの抵当権設定登記前に、Bが抵当権を実行したときは、乙建物について法定地上権は成立しない。
- 4 Bの抵当権設定登記後、Cの抵当権設定登記前に、Aが更地であった甲土地上に乙建物を建築した場合、Bが抵当権を実行するときは、Bは、甲土地とともに乙建物を競売することができ、その優先権は、甲土地及び乙建物について行使することができる。

【問 20】 婚姻中の夫婦AB間には嫡出子Cがいたが、Aは、令和8年4月1日に死亡した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 Cが相続の放棄をした場合でも、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば、Cは、いつでもこれを撤回することができる。
- 2 Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Dがいる場合、Dの法定相続分は、4分の1となる。
- 3 Aの死亡の時点で、BがAの子Eを懐妊していた場合でも、Cの法定相続分は、2分の1となる。
- 4 Aが、すべての財産を第三者Fに遺贈する旨の適法な遺言を残して死亡した場合、Bは、Fに対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができない。

【問 21】 相続に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 1 被相続人の子が廃除によってその相続権を失った場合、その者の子が相続人となることはない。
- 2 遺言は、家庭裁判所の検認を経ることを怠ったときは、効力を生じない。
- 3 夫婦は、公正証書によって遺言をする場合であれば、同一の証書で有効にこれを行うことができる。
- 4 被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

【問 22】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から5年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない、この申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処される。
- 2 委任による登記申請の代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
- 3 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
- 4 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

〈TAC〉宅建士一応用 民・問

【問 23】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
- 2 土地の地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
- 3 表題部所有者から土地を買い受けた者は、直接自己名義に当該土地の所有権保存の登記を申請することができる。
- 4 表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権保存の登記を申請することができる。

【問 24】 Aが、自己所有の甲建物を、一時使用目的でないBに賃料月額15万円で賃貸した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- 1 Aは、Bに対する賃料債権に関し、Bが甲建物に備え付けた動産についても先取特権を有する。
- 2 甲建物の一部が損壊し使用することができなくなった場合、Bは、甲建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができないときは、A B間の賃貸借契約を解除することができる。
- 3 Bは、甲建物の引渡しを受けた後にこれに生じた損傷がある場合、賃貸借契約が終了したときは、Bの帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。
- 4 BがAの承諾を得ないで甲建物をCに転貸した場合でも、この転貸がAに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Aは、Bの無断転貸を理由にA B間の賃貸借契約を解除することはできない。

【問 25】 Aは、建物の所有を目的として、BからB所有の甲土地を賃借し（一時使用目的ではない。）、甲土地上に木造の乙建物を建築して所有しているが、甲土地の借地権については登記をしていない。この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

- 1 Aが乙建物と甲土地の借地権とをCに対して譲渡した場合、Aが乙建物について自己名義の所有権保存登記をしていたときは、Cは、Bの承諾及びその承諾に代わる裁判所の許可の有無にかかわらず、Bに対して甲土地の借地権を主張することができる。
- 2 Bが甲土地をDに売却し所有権移転登記をした場合、借地権が借地借家法第22条に規定する定期借地権であるときは、Aは、乙建物について登記をしていなくても、Dに対して甲土地の借地権を対抗することができる。
- 3 乙建物の登記上の所在の地番が少しでも実際のものと相違している場合には、建物の同一性が否定されるようなものでなくても、Aは、Bから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたEに対して、甲土地の借地権を対抗することができない。
- 4 Aは、乙建物について自己を所有者と記載した表示の登記をしていれば、Bから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたFに対して、甲土地の借地権を対抗することができる。

【問 26】 Aが、一時使用目的でなくBの所有する甲土地を賃借し、甲土地上に乙建物を建築してこれを所有している場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 借地権の当初の存続期間満了の5年前に、乙建物が火災により滅失した場合、AがBの承諾を得ないで残存期間である5年を超えて存続すべき建物を築造したときは、Bは、甲土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
- 2 借地権の存続期間満了後も乙建物が存在し、Aが甲土地の使用を継続した場合、Bが正当事由ある異議を述べたときでも、AB間の賃貸借契約は更新されたものとみなされる。
- 3 Cが、AC間の売買契約により乙建物を取得した場合において、Bが甲土地の賃借権の譲渡を承諾しないときは、Cは、Bに対し、乙建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
- 4 BがAとの間で期間を定めずに甲土地の借地契約を締結している場合、Bは、いつでも、解約を申し入れて、Aに対して乙建物を収去して甲土地を明け渡すよう請求することができる。

〈TAC〉宅建士一応用 民・問

【問 27】 Aが、B所有の居住用の甲建物を賃借している場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、本件建物賃貸借は、借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借、同法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に規定する一時使用目的の建物の賃貸借ではないものとする。

- 1 AB間で賃貸借の期間を定めていなかった場合、当該賃貸借の期間は、契約の時から20年となる。
- 2 AB間で賃貸借の期間を2年と定めていた場合、AもBも、それぞれ相手方に対し、当該賃貸借の期間満了前に何らの通知もしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものみなされ、その期間は従前の契約と同様の2年となる。
- 3 AB間で賃貸借の期間を定めていなかった場合、Bが解約の申入れをし、その通知に借地借家法第28条に定める正当事由があるときは、当該賃貸借契約は、解約の申入れの日から6月を経過した日に、終了する。
- 4 Aが、Bの承諾を受けて甲建物をCに転貸し、Cに居住させている場合、Aは、その後Bから甲建物を買い受けたDに対して、甲建物の賃借権を対抗することができない。

【問 28】 Aを賃貸人、Bを賃借人とするA所有の甲建物の賃貸借契約（借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借、同法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に規定する一時使用目的の建物の賃貸借を除く。）に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 一定期間家賃を増額しない旨の特約がある場合、その期間内に、建物の価格の上昇その他の経済事情の変動により家賃が不相当に低額となったときであっても、Aは、Bに対して、将来に向かって家賃の増額を請求することができない。
- 2 「Bは、賃貸借の終了時に、Aに対してその造作の買取りを請求しない」旨の特約は、無効である。
- 3 AからBへの甲建物の引渡し後、Cが甲建物を不法占拠してBの建物利用を妨害している場合でも、Bは、Aの所有権に基づきCの妨害の排除を求めることはできるが、Cに対して直接妨害の停止を求めることはできない。
- 4 甲建物が、AがDから借りているD所有の乙土地の上に建築されており、Aの借地権の存続期間の満了によりBが乙土地を明け渡さなければならなくなった場合、Bは、借地権の存続期間満了をその1年前までに知っていたときでも、裁判所に対し乙土地の明渡しの猶予を請求することができる。

【問 29】 建物の区分所有等に関する法律（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 集会においては、管理者が、書面により議事録を作成しなければならないが、区分所有者が少なくかつ管理者がいない場合は、議事録の作成を省略することができる。
- 2 一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべき場合で、当該一部の区分所有者の承諾が得られなかったときであっても、規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者（議決権を有しないものを除く。）の過半数（これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上）の者であって議決権の過半数（これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上）を有するものが出席し、出席した区分所有者（議決権を有しないものを除く。）及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってすることができる。
- 3 管理組合法人には、理事を置かなければならないが、監事は必ずしも置かなくてもよい。
- 4 管理組合（法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。）は、区分所有者（議決権を有しないものを除く。）の過半数（これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上）の者であって議決権の過半数（これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上）を有するものが出席し、出席した区分所有者（議決権を有しないものを除く。）及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって管理組合法人となる。

【問 30】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
- 2 集会（建替え等の決議を会議の目的とする集会ではない。）の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者（議決権を有しないものを除く。）に発しなければならないが、この期間は、規約で伸縮することができる。
- 3 規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。
- 4 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。